P U T U S A N
Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diki Arpiansa Alias Diki
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing Pasar 4 Gang Seroja Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Diki Arpiansa Alias Diki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H., Astri Chania, SH., MH., dan Indri Kamalia Ramadhan, SH., Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 973/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hokum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, **denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulanMarettahun 2024 bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M. SYAFII, saksi TEGUH TRI SETIAWAN dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) menuju kesebuah rumah kosong yang berada di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah milik terdakwa yang dibeli dari HERI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana setelah shabu dari HERI lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan terdakwa sebelum penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 076/III/POL-10009/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah barang bukti atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 1474/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulanMarettahun 2024 bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEX ANDERIUS BARUS, saksi M. SYAFII, saksi TEGUH TRI SETIAWAN dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) menuju kesebuah rumah kosong yang berada di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah milik terdakwa yang dibeli dari HERI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana setelah shabu dari HERI lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan terdakwa sebelum penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 076/III/POL-10009/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah barang bukti atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI;
- Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 1474/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alex Andarius Barus,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saksi dan rekannya yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah kosong;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
   - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Heri sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu untuk dijual kembali kepada pembeli, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
   - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan;
   - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Anggra Fajar Pratama,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saksi dan rekannya yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Heri sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu untuk dijual kembali kepada pembeli, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke sebuah rumah kosong di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Heri sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu untuk dijual kembali kepada pembeli, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 1474/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke sebuah rumah kosong di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Heri sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu untuk dijual kembali kepada pembeli, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 1474/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Diki Arpiansa Alias Diki** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Diki Arpiansa Alias Diki** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Suasa Tengah Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke sebuah rumah kosong di Jalan Suasa Tengah Gang Keluarga Lingkungan 05 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Heri sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu untuk dijual kembali kepada pembeli, sedangkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 1474/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram milik terdakwa atas nama DIKI ARPIANSA ALIAS DIKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Arpiansa Alias Diki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)